N'ARTE · DOCUMENTO 01

Termini e condizioni generali d'uso della piattaforma N'arte

Si applicano a chiunque visiti o utilizzi la piattaforma, in qualunque ruolo.

Documento	Termini e condizioni generali d'uso
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/termini
Destinatari	Tutti gli utenti: visitatori, utenti registrati, artisti, organizzatori, consulenti

NOTA PER IL LEGALE — COME LEGGERE IL FASCICOLO

Questo documento è il contratto-quadro. Le condizioni di abbonamento (doc. 02), le condizioni integrative per artisti (03) e per organizzatori (04), il regolamento delle recensioni (05), la politica di moderazione (06) e i criteri di posizionamento (07) ne sono parte integrante e sono richiamati qui. I riquadri come questo sono note di lavoro: vanno eliminati in pubblicazione. I testi evidenziati in giallo sono segnaposto da compilare.

1. Chi siamo e come contattarci

1.1 La piattaforma N'arte, raggiungibile all'indirizzo **narteofficial.it** e ai relativi sottodomini (la «**Piattaforma**»), è gestita da **Eduardo Castronuovo**, libero professionista, con domicilio professionale in Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli, Italia, partita IVA IT11071661216 («**N'arte**», «**noi**»).

1.2 Recapiti: email **info@narteofficial.it**; PEC **eduardocastronuovo@pec.it**; modulo della pagina **/contatti**. Per le segnalazioni di contenuti illeciti e per le comunicazioni delle autorità vale il punto di contatto indicato nella Politica di moderazione, segnalazioni e reclami (doc. 06).

NOTA PER IL LEGALE

Dal 30/09/2026 il recapito pubblico è unico su tutto il sito e nei documenti: *info@narteofficial.it* (contatti, dati personali, segnalazioni, reclami). La casella va attivata e presidiata sul dominio. PEC attiva: eduardocastronuovo@pec.it (05/11/2026). Il titolare opera come libero professionista con partita IVA, senza iscrizione al Registro delle Imprese e quindi senza REA. **Da confermare:** la vendita continuativa di abbonamenti online richiede l'iscrizione al Registro delle Imprese?

2. Definizioni

2.1 Nei documenti contrattuali di N'arte, i termini che seguono hanno il significato indicato, al singolare e al plurale:

- **Visitatore**: chi naviga la Piattaforma senza un account.
- **Utente**: chiunque utilizzi la Piattaforma, con o senza account; **Utente registrato**: chi ha un account, in qualunque ruolo.

- **Artista**: la persona fisica, o il gruppo rappresentato da una persona fisica, ammessa dal Team N'arte a pubblicare uno o più Profili artista.
- **Profilo artista**: la pagina che presenta un progetto artistico (solista, duo, band, tribute band, ecc.) con i relativi Contenuti, calendario e informazioni.
- **Organizzatore**: l'Utente registrato — persona fisica, locale, associazione, impresa o ente — che utilizza la Piattaforma per cercare Artisti e inviare Richieste di booking.
- **Struttura**: il luogo di un evento (locale, teatro, festival, spazio privato) inserito da un Organizzatore.
- **Consulente**: la persona incaricata da N'arte di svolgere le Consulenze con gli Artisti.
- **Richiesta di booking**: la proposta con cui un Organizzatore chiede a un Artista la disponibilità per una data, una fascia oraria e una Struttura.
- **Trattativa**: lo scambio tra Artista e Organizzatore che segue l'avvio, da parte dell'Artista, della trattativa su una Richiesta di booking; si svolge attraverso la chat e le Offerte se l'Artista ha un Piano che le include, altrimenti via email, fuori dalla Piattaforma (art. 8.1).
- **Offerta**: la proposta strutturata (data, fascia oraria e compenso) che una parte invia all'altra in chat; la sua accettazione comporta la Data confermata (art. 8.2).
- **Accordo registrato**: il riepilogo (data, fascia oraria e compenso) dell'accordo raggiunto via email con un Artista che non dispone della chat, inserito dall'Organizzatore nella Piattaforma e sottoposto alla conferma dell'Artista (art. 8.2).
- **Data confermata**: lo stato che la Piattaforma attribuisce a una Richiesta di booking quando entrambe le parti dichiarano, attraverso le funzioni della Piattaforma, di aver trovato un accordo, con l'accettazione di un'Offerta o con la conferma di un Accordo registrato; comporta il blocco della data nel calendario dell'Artista al compenso dichiarato dalle parti.
- **Compenso concordato – promemoria**: l'annotazione, confermata da entrambe le parti, dell'importo che esse dichiarano di aver concordato tra loro (art. 8).
- **Contratto di esibizione**: qualsiasi accordo tra Artista e Organizzatore relativo alla prestazione artistica, comunque concluso.
- **Contenuti**: testi, fotografie, immagini, registrazioni audio, video, dati, recensioni, messaggi e allegati caricati o trasmessi dagli Utenti.
- **Abbonamento** e **Piano**: il servizio a pagamento riservato agli Artisti, nei piani Free, Pro e Max, disciplinato dal doc. 02.
- **Consulenza**: la sessione individuale con un Consulente sul booking tramite la Piattaforma, inclusa in alcuni Piani.
- **Consumatore**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Cod. consumo); **Professionista**: ogni altro Utente.
- **Team N'arte**: il titolare e le persone da lui autorizzate ad amministrare la Piattaforma.

3. Oggetto e struttura del contratto

3.1 I presenti Termini disciplinano l'accesso e l'uso della Piattaforma, un servizio online che consente ad Artisti e Organizzatori di trovarsi, presentarsi, comunicare e accordarsi autonomamente, e che offre agli Artisti strumenti di promozione e visibilità.

3.2 Formano parte integrante del rapporto con N'arte, per i ruoli e le funzioni a cui si riferiscono:

- Condizioni di abbonamento per gli artisti (doc. 02), per gli Artisti che sottoscrivono un Piano;
- Condizioni integrative per gli artisti (doc. 03);
- Condizioni integrative per gli organizzatori (doc. 04);
- Regolamento delle recensioni (doc. 05);
- Politica di moderazione, segnalazioni e reclami (doc. 06);
- Criteri di posizionamento e trasparenza (doc. 07).

3.3 In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine, le condizioni speciali (docc. 02, 03, 04) sui presenti Termini, e i presenti Termini sulle politiche (docc. 05, 06, 07). Restano sempre salve le norme inderogabili a tutela del Consumatore.

3.4 Il trattamento dei dati personali è descritto nell'**Informativa privacy** e nella **Cookie policy**, che non sono parte del contratto ma documenti informativi resi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Il ruolo di N'arte

4.1 N'arte mette in contatto e si ferma lì. N'arte fornisce uno spazio online e degli strumenti — profili, catalogo, calendario, chat, Offerte, registrazione dell'accordo, promemoria — con cui Artisti e Organizzatori possono incontrarsi e accordarsi in piena autonomia.

4.2 N'arte **non è parte** del Contratto di esibizione e **non agisce** come agente, rappresentante, mandatario, procacciatore, datore di lavoro, committente, organizzatore dell'evento o garante di alcuna delle parti. In particolare N'arte:

- **non partecipa in alcun modo alle trattative** tra Artista e Organizzatore: non negozia per conto di nessuno, non propone condizioni, non media e non conclude contratti in nome o per conto degli Utenti;
- non candida gli Artisti a eventi. Con il Piano Max si limita a **inviare materiale pubblicitario** del Profilo, per conto dell'Artista, a strutture del settore; l'eventuale contatto successivo avviene direttamente tra le parti (doc. 02, art. 9);
- non stabilisce, non suggerisce come vincolante e non garantisce il compenso;
- **non incassa, non trasferisce, non anticipa e non trattiene** alcuna somma relativa al Contratto di esibizione, e non percepisce commissioni sugli ingaggi;
- non verifica e non garantisce che l'evento si svolga, né la qualità, la puntualità o la conformità della prestazione artistica;
- non assume alcuno degli adempimenti legati all'evento, che restano a carico dei soggetti indicati nel doc. 04.

4.3 L'unico corrispettivo che N'arte percepisce è il prezzo degli Abbonamenti sottoscritti dagli Artisti. L'uso della Piattaforma è gratuito per Visitatori, Utenti registrati e Organizzatori.

4.4 Rispetto ai Contenuti caricati dagli Utenti, N'arte opera come prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni (*hosting*) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2065 («**DSA**»). N'arte non ha un obbligo generale di sorveglianza sui Contenuti, ma interviene secondo quanto previsto nel doc. 06 e, per i media degli Artisti, svolge un controllo preventivo prima della pubblicazione (doc. 03, art. 6).

> **NOTA PER IL LEGALE — PUNTO CENTRALE DEL FASCICOLO**
> Il modello «solo messa in contatto» è la premessa di tutto il corpus. Nella nota 00 (§3.1) si chiede di confermare che non serva un'autorizzazione all'intermediazione, né come agenzia per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) né come agenzia di spettacolo ex art. 115 TULPS. Nella v0.95 il cliente ha eliminato i due elementi che spingevano nella direzione opposta: il Piano Max non «candida» più l'Artista a eventi, ma si limita a segnalarne il profilo alle strutture (doc. 02, art. 9); l'accettazione di un'Offerta in chat conferma la trattativa esistente solo dopo una dichiarazione esplicita delle parti che l'accordo è solo fra loro (art. 8.2).

5. Requisiti per l'uso e registrazione

5.1 La Piattaforma è riservata ai maggiori di 18 anni. Registrandosi, candidandosi come Artista o inviando una Richiesta di booking, l'Utente dichiara di aver compiuto 18 anni e di avere la capacità di agire. Chi agisce per conto di un ente, di un locale o di una formazione dichiara di avere il potere di vincolarli.

5.2 Se N'arte viene a conoscenza che un account appartiene a un minore, lo disattiva e cancella i dati collegati, salvo quelli da conservare per obbligo di legge.

5.3 Ruoli e modalità di accesso.

- Chiunque può registrarsi come Utente o come Organizzatore, con email e password, confermando l'indirizzo email.
- **L'operatività del ruolo di Organizzatore è subordinata alla verifica preventiva del Team N'arte**: finché la richiesta non è approvata l'Organizzatore non può inviare Richieste di booking né usare la chat. L'eventuale diniego è sempre motivato e comunicato via email, con la possibilità di presentare reclamo (doc. 06). Un Utente che vuole inviare Richieste di booking chiede il ruolo di Organizzatore e accetta, in quel momento, le condizioni del doc. 04.
- **Non ci si registra come Artista:** si presenta una candidatura, che il Team N'arte valuta. L'ammissione è a discrezione di N'arte, secondo criteri di coerenza con la proposta artistica della Piattaforma, e può essere negata senza obbligo di motivazione. L'Artista ammesso riceve un invito ad attivare l'account e accetta le condizioni del doc. 03.
- I Consulenti e gli amministratori sono abilitati esclusivamente dal Team N'arte.

5.4 L'Utente si impegna a fornire dati veri, esatti e aggiornati e a correggerli quando cambiano. È vietato registrarsi con l'identità di un'altra persona o creare account al solo fine di aggirare una sospensione.

5.5 Le credenziali sono personali. L'Utente ne cura la riservatezza, risponde di quanto avviene tramite il proprio account e avvisa senza ritardo N'arte di ogni uso non autorizzato.

6. Come si conclude il contratto

6.1 Il contratto d'uso si conclude quando l'Utente, dopo aver potuto leggere i presenti Termini e i documenti richiamati, seleziona la casella di accettazione e completa la registrazione (o la candidatura, o la Richiesta di booking). La consultazione della Piattaforma da Visitatore comporta l'accettazione delle sole regole di comportamento (art. 7) e di proprietà intellettuale (art. 10).

6.2 Prima di inviare il modulo, l'Utente può verificare e correggere i dati inseriti. Il contratto è concluso in lingua italiana. La versione dei Termini accettata e il momento dell'accettazione sono registrati da N'arte e l'Utente può consultarli nella pagina **/account/i-miei-dati**; il testo in vigore è sempre disponibile alla pagina /termini, e le versioni precedenti sono fornite su richiesta.

6.3 Il contratto d'uso è a tempo indeterminato e gratuito. L'Abbonamento è un contratto distinto, a titolo oneroso, disciplinato dal doc. 02.

7. Regole di comportamento

7.1 Gli Utenti usano la Piattaforma in buona fede, nel rispetto della legge, dei diritti altrui e dei presenti Termini. È vietato in particolare:

- pubblicare o trasmettere Contenuti illeciti, diffamatori, discriminatori, osceni, violenti, di odio, o che violino diritti d'autore, diritti connessi, marchi, diritti all'immagine o alla riservatezza di terzi;
- molestare, minacciare o intimidire altri Utenti, anche fuori dalla Piattaforma a partire da contatti ottenuti su di essa;
- fingersi un'altra persona, un altro artista o un altro locale, o attribuirsi titoli, affiliazioni o risultati inesistenti;
- inviare Richieste di booking, Offerte o messaggi falsi, di prova o con finalità diverse da un reale interesse artistico o professionale;
- usare i recapiti ottenuti sulla Piattaforma per comunicazioni promozionali non richieste o per rivenderli a terzi;
- pubblicare recensioni non corrispondenti a un'esperienza reale, o offrire o chiedere vantaggi in cambio di recensioni (doc. 05);
- estrarre dati in modo automatizzato (*scraping*), aggirare le limitazioni tecniche o di Piano, accedere ad aree non autorizzate, introdurre codice dannoso o compromettere il funzionamento del servizio;
- usare la Piattaforma per attività contrarie alla normativa sul lavoro, previdenziale o fiscale, o per organizzare eventi privi delle autorizzazioni richieste.

7.2 Le violazioni possono comportare le misure descritte nel doc. 06, proporzionate alla loro gravità.

8. Trattativa, chat, Offerte e compenso concordato

8.1 Avvio della Trattativa. Ricevuta una Richiesta di booking, l'Artista può avviare la Trattativa o rifiutare la Richiesta. L'avvio della Trattativa esprime soltanto la disponibilità a discutere: non conferma la data, non vincola le parti e non comporta accettazione delle condizioni indicate nella Richiesta. La chat è riservata alle parti di una Trattativa avviata e il suo uso dipende dal Piano dell'Artista (doc. 02):

se il Piano la include, le parti dispongono della chat e delle Offerte e non vedono i rispettivi indirizzi email; se non la include, la chat non è disponibile per nessuna delle due parti e la Trattativa si svolge via email, fuori dalla Piattaforma. In questo secondo caso, dall'avvio della Trattativa ciascuna parte vede l'indirizzo email dell'altra, per poterla contattare. Se l'Artista passa a un Piano che include la chat, questa diventa disponibile anche per le Trattative già avviate. Gli allegati inviati in chat sono conservati in un archivio non pubblico e sono accessibili solo alle parti della conversazione e, nei limiti dell'art. 8.6, al Team N'arte.

8.2 Ogni accordo raggiunto nella Trattativa, in chat o fuori dalla Piattaforma, è un accordo tra Artista e Organizzatore soltanto. N'arte non ne è parte, non lo verifica e non ne garantisce l'esecuzione. La data è confermata solo con il consenso di entrambe le parti, espresso attraverso le funzioni della Piattaforma:

- **in chat**, quando una parte invia un'Offerta, che indica obbligatoriamente data, fascia oraria e compenso, e l'altra la accetta, qualunque delle due l'abbia proposta;
- **senza chat**, quando l'Organizzatore registra l'accordo raggiunto via email (Accordo registrato) e l'Artista lo conferma. Se l'Artista dichiara che l'Accordo registrato non corrisponde a quanto concordato, la data non è confermata.

Non è prevista un'ulteriore conferma separata. In ciascun passaggio la parte dichiara nella Piattaforma di aver raggiunto l'accordo direttamente con l'altra e prende atto che N'arte non ne è parte. Con la conferma la data è bloccata nel calendario dell'Artista al compenso indicato. Lo stato «Data confermata» registra quanto dichiarato dalle parti, compreso il compenso, serve a organizzare il calendario e non attesta che un contratto sia valido, completo o conforme alla legge. Il compenso resta un accordo tra le parti: N'arte non intermedia pagamenti (art. 4.2). Una Data confermata non può essere annullata dalle parti in autonomia: si annulla solo tramite il Team N'arte (doc. 04, art. 9.3).

8.3 Le parti restano libere, e sono invitate, a formalizzare il Contratto di esibizione per iscritto fuori dalla Piattaforma, definendo compenso, modalità di pagamento, rimborsi, orari, dotazioni tecniche, annullamento e ogni altro aspetto.

8.4 Compenso concordato – promemoria. Dopo la conferma della data, le parti possono annotare l'importo che dichiarano di aver concordato, anche quando differisce da quello indicato alla conferma. L'annotazione richiede la conferma di entrambe, può essere modificata o azzerata e serve soltanto a tenere traccia di quanto le parti si sono dette. **Non costituisce un contratto concluso tramite N'arte, non è una fattura, non obbliga N'arte a nulla e non garantisce che il pagamento avvenga.**

8.5 Il Team N'arte può limitare la possibilità di scrivere di una delle parti in una conversazione, per le ragioni e con le garanzie del doc. 06.

8.6 Riservatezza delle conversazioni. Il Team N'arte non legge le conversazioni in via ordinaria. Vi accede soltanto quando è necessario per: fornire l'assistenza richiesta da una delle parti; gestire una contestazione tra le parti; verificare una segnalazione di contenuto illecito o di violazione dei presenti Termini; adempiere un obbligo di legge o una richiesta dell'autorità. Ogni accesso è limitato a quanto necessario, motivato e registrato. N'arte non usa il contenuto delle conversazioni per finalità commerciali o pubblicitarie.

> **NOTA PER IL LEGALE — ALLINEAMENTO DEL PRODOTTO**
>
> L'art. 8.6 descrive l'accesso limitato e tracciato deciso dal cliente. Oggi il prodotto consente al superadmin di leggere tutte le conversazioni senza motivazione né registro: prima della pubblicazione va introdotto un registro degli accessi con motivazione obbligatoria. Il riquadro oggi chiamato «Prezzo definitivo pattuito in chat» va rinominato «Compenso concordato – promemoria». Entrambi sono nella nota 00, §5.
>
> Gli artt. 8.1 e 8.2 descrivono il flusso della Trattativa introdotto il 12/11/2026 (nota 00, §5.0-quater): avvio della Trattativa senza effetti di conferma, doppio consenso con compenso obbligatorio, Accordo registrato per gli Artisti senza chat, visibilità reciproca degli indirizzi email dall'avvio, solo quando l'Artista ha il Piano Free. Le richieste in cui l'Artista aveva accettato un'Offerta con il flusso precedente restano «da confermare» finché l'Organizzatore non conferma la data dal riquadro dell'Offerta.

9. Contenuti degli Utenti

9.1 I Contenuti restano di chi li carica. N'arte non ne acquista la proprietà.

9.2 Caricando un Contenuto destinato a essere pubblicato sulla Piattaforma, l'Utente concede a N'arte una licenza **non esclusiva, gratuita, valida in tutto il mondo**, per il tempo in cui il Contenuto resta pubblicato, a riprodurlo, memorizzarlo, adattarlo tecnicamente (ridimensionamento, compressione, conversione, transcodifica) e comunicarlo al pubblico sulla Piattaforma, nella misura necessaria a fornire il servizio. Per i Contenuti degli Artisti la licenza è più ampia ed è disciplinata dal doc. 03, art. 4.

9.3 Messaggi e allegati della chat non sono pubblicati: N'arte li conserva e li trasmette solo per consentire la conversazione tra le parti.

9.4 L'Utente garantisce di avere tutti i diritti e i consensi necessari per caricare i Contenuti e per concedere la licenza, e che i Contenuti non violano la legge né diritti di terzi. L'Utente tiene indenne N'arte da ogni pretesa di terzi derivante dalla violazione di questa garanzia, comprese le ragionevoli spese legali, salvo che la violazione sia imputabile a N'arte.

9.5 N'arte può rimuovere o rendere inaccessibili i Contenuti contrari alla legge o ai presenti Termini, secondo il doc. 06.

10. Proprietà intellettuale di N'arte

10.1 Il marchio e il nome «N'arte», i nomi dei format (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena), il logo, la grafica, i testi editoriali, il codice e le banche dati della Piattaforma appartengono a N'arte o ai suoi licenzianti. È vietato riprodurli, estrarli o riutilizzarli senza autorizzazione scritta, salvo i casi consentiti dalla legge.

10.2 L'Artista può indicare pubblicamente di essere presente su N'arte e collegarsi al proprio Profilo artista, senza lasciare intendere un rapporto di esclusiva, di rappresentanza o di sponsorizzazione che non esiste.

> **NOTA PER IL LEGALE**
>
> Verificare se «N'arte» e i nomi dei format sono registrati come marchi. Se non lo sono, lasciare la clausola nella forma generica («segni distintivi») e valutare il deposito.

11. Recensioni

11.1 Le recensioni sono disciplinate dal Regolamento delle recensioni (doc. 05). In sintesi: può recensire solo l'Organizzatore che ha una Data confermata con l'Artista, dopo la data dell'evento e una sola volta per data.

12. Consulenze

12.1 Le Consulenze sono sessioni sul booking tramite la Piattaforma, incluse in alcuni Piani (doc. 02): riguardano l'uso della Piattaforma per ricevere Richieste di booking e la gestione delle Richieste di booking e delle prenotazioni ricevute sulla Piattaforma. Si svolgono per telefono. Riguardano solo l'utilizzo efficace della Piattaforma (cura del Profilo, gestione del calendario e delle Richieste di booking su N'arte) ed escludono ogni assistenza sulle trattative con gli Organizzatori, anche fuori dalla Piattaforma. Hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale, contributiva o finanziaria. Le decisioni che l'Artista prende sulla base di una Consulenza restano sotto la sua responsabilità. Prenotazione e disdetta sono disciplinate dal doc. 03, art. 8.

13. Disponibilità del servizio e modifiche alle funzioni

13.1 N'arte si impegna con la diligenza professionale a mantenere la Piattaforma funzionante e sicura, ma non può garantire che sia sempre disponibile, priva di errori o compatibile con ogni dispositivo. Il servizio può essere sospeso per manutenzione, aggiornamenti, ragioni di sicurezza o cause non imputabili a N'arte, come guasti dei fornitori di infrastruttura o forza maggiore. Gli interventi programmati sono svolti, per quanto possibile, in orari di minor utilizzo.

13.2 N'arte può modificare, aggiungere o eliminare funzioni gratuite della Piattaforma per ragioni tecniche, organizzative o commerciali. Le modifiche che riguardano servizi a pagamento seguono il doc. 02, art. 12.

14. Responsabilità

14.1 Rapporti tra Utenti. Poiché N'arte non è parte dei rapporti tra Utenti (art. 4), non risponde di:

- inadempimento, ritardo o annullamento del Contratto di esibizione, anche se annotato come Data confermata;
- mancato, parziale o ritardato pagamento del compenso;
- qualità, durata o conformità della prestazione artistica, né mancata presentazione di una delle parti;
- adempimenti fiscali, contributivi, autorizzativi, di sicurezza e verso la SIAE legati all'evento;
- danni a persone o cose avvenuti durante l'evento o in relazione ad esso;
- veridicità delle informazioni che gli Utenti pubblicano su se stessi, salvo quanto N'arte verifica espressamente.

14.2 Contenuti di terzi. N'arte risponde dei Contenuti caricati dagli Utenti nei soli limiti previsti dal DSA per i prestatori di servizi di hosting.

14.3 Limiti. Nei confronti degli Utenti che agiscono come Professionisti, la responsabilità complessiva di N'arte derivante dal rapporto è limitata, per ciascun anno contrattuale, all'importo pagato dall'Utente a N'arte nei dodici mesi precedenti il fatto o, se nulla è stato pagato, a 100 euro; è in ogni caso esclusa la responsabilità per lucro cessante, perdita di occasioni di ingaggio e danni indiretti.

14.4 Limiti inderogabili. Nessuna clausola dei documenti contrattuali esclude o limita la responsabilità di N'arte per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.), per danni alla persona derivanti da un fatto o da un'omissione di N'arte, per la violazione di norme di ordine pubblico, né i diritti che la legge riconosce al Consumatore, compresa la garanzia di conformità dei servizi digitali (artt. 135-octies ss. Cod. consumo).

> **NOTA PER IL LEGALE**
> Il limite dell'art. 14.3 è riferito ai soli Professionisti, perché verso il Consumatore una clausola analoga rischia la nullità ex art. 36 Cod. consumo. Valutare se l'importo minimo di 100 € sia congruo e se estendere il tetto anche al Consumatore per i soli danni da colpa lieve. Le clausole 14.3, 16.2, 16.3, 17.2 e 18.3 sono nell'elenco dell'art. 19 per la doppia sottoscrizione.

15. Manleva

15.1 L'Utente tiene indenne N'arte da pretese, sanzioni, danni e costi, comprese le ragionevoli spese legali, fatti valere da terzi o da autorità in conseguenza di: violazione dei presenti Termini o dei documenti richiamati; Contenuti caricati dall'Utente; Contratti di esibizione conclusi dall'Utente e adempimenti relativi agli eventi, secondo il riparto dei docc. 03 e 04. La manleva non opera quando il danno deriva da un fatto di N'arte.

16. Sospensione, cessazione e recesso

16.1 Recesso dell'Utente. L'Utente può recedere dal contratto d'uso in qualunque momento, senza penali, chiedendo la cancellazione dell'account dalla pagina /account/i-miei-dati. La richiesta va confermata tramite il link inviato via email, valido 48 ore. Dalla conferma l'account è disattivato e i Profili artista non sono più visibili; entro 30 giorni dalla conferma l'account può essere riattivato solo su richiesta dell'interessato; **decorsi i 30 giorni la cancellazione definitiva dei dati è eseguita automaticamente**, compresi i Profili artista rimasti nascosti dopo una nuova candidatura, salvo i dati da conservare per obbligo di legge o per la tutela di diritti. **La cancellazione dell'account non disdice automaticamente l'Abbonamento**: l'Artista deve disdirlo prima (doc. 02, art. 6).

16.2 Misure di N'arte. In caso di violazione dei presenti Termini o della legge, N'arte può adottare le misure previste dal doc. 06, dalla rimozione del singolo Contenuto fino alla chiusura dell'account, in modo proporzionato e motivato, con le garanzie ivi descritte.

16.3 Recesso di N'arte. N'arte può recedere dal contratto d'uso gratuito con preavviso di almeno 30 giorni via email, e senza preavviso per giusta causa nei casi di violazione grave indicati nel doc. 06. Per gli Artisti che sono anche Professionisti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1150, la motivazione e il preavviso seguono l'art. 4 di tale regolamento. Il recesso di N'arte dall'Abbonamento è disciplinato dal doc. 02, art. 14.

16.4 Chiusura della Piattaforma. Se N'arte cessa il servizio, ne dà comunicazione con almeno 60 giorni di preavviso, rimborsa agli Artisti la quota di Abbonamento relativa al periodo non goduto e consente l'esportazione dei dati.

16.5 Alla cessazione del rapporto restano valide le clausole che per loro natura sono destinate a sopravvivere: artt. 9.4, 10, 14, 15, 18.

17. Modifiche ai Termini

17.1 N'arte può modificare i documenti contrattuali per adeguarli a variazioni normative, a nuove funzioni o a esigenze organizzative, indicandone le ragioni.

17.2 Le modifiche sono comunicate agli Utenti registrati via email e con un avviso sulla Piattaforma **almeno 15 giorni prima** dell'entrata in vigore, salvo quelle imposte dalla legge o da un'autorità, o necessarie per far fronte a un rischio imprevisto per la sicurezza. Le modifiche rilevanti richiedono una nuova accettazione espressa al primo accesso successivo. L'Utente che non accetta può recedere senza costi prima dell'entrata in vigore; per l'Abbonamento vale il doc. 02, art. 12.

18. Legge applicabile, reclami e foro

18.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Al Consumatore residente in un altro Stato dell'Unione restano applicabili le norme inderogabili del suo Paese di residenza, se più favorevoli.

18.2 Reclami e contestazioni si inviano a N'arte ai recapiti dell'art. 1.2. N'arte risponde entro 15 giorni lavorativi. Le parti possono ricorrere, su base volontaria, agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti negli elenchi di cui all'art. 141-decies Cod. consumo. **[ORGANISMO ADR — facoltativo]**

18.3 Foro. Per le controversie con il Consumatore è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (art. 66-bis Cod. consumo). Per le controversie con i Professionisti è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> La piattaforma europea ODR è stata dismessa il 20 luglio 2025 (Reg. UE 2024/3228): il link non va più inserito. Le PMI esenti dagli obblighi P2B sul sistema interno di reclami e sui mediatori (artt. 11, c. 5 e 12, c. 7 Reg. 2019/1150): valutare se N'arte vi rientra (nota 00, §3.2).

19. Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)

Il Professionista dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:

- 4.2 e 14.1 (estraneità di N'arte al Contratto di esibizione ed esclusioni di responsabilità);
- 9.4 e 15 (garanzie e manleva);
- 13.2 (modifica delle funzioni gratuite);
- 14.3 (limitazione di responsabilità);
- 16.2 e 16.3 (sospensione, cessazione e recesso di N'arte);
- 17.2 (modifiche unilaterali dei Termini);
- 18.3 (deroga alla competenza territoriale — Foro di Napoli).

L'approvazione avviene con la selezione di una seconda casella, distinta da quella di accettazione dei Termini (doc. 08).

NOTA PER IL LEGALE

La giurisprudenza è divisa sulla validità della doppia accettazione tramite casella online ai fini dell'art. 1341, c. 2 c.c. (con prevalenza dell'orientamento che richiede firma elettronica qualificata o avanzata per le clausole vessatorie). Valutare se, per le clausole più rilevanti verso i Professionisti (in particolare il foro e i limiti di responsabilità), sia preferibile rinunciarvi o introdurre un meccanismo di sottoscrizione rafforzato.